

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº: 0004062-65.2016.8.26.0635 - **C- 747/16**
 Classe - Assunto Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e
 Condutas Afins
 Réu(s/Ré): **RONALDO JANUARIO DO NASCIMENTO**

MM. Juíza de Direito Dra. Maria Paula Cassone Rossi

Vistos.

1. RONALDO JANUÁRIO DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, *caput*, c.c. o artigo 66, ambos da Lei nº 11.343/06, por ter, no dia 07 de abril de 2016, por volta das 18h, na Avenida Antônio Carlos Benjamim dos Santos, na altura do número 1660, Grajaú, nesta capital, trazido consigo e transportado para entrega a consumo de terceiras pessoas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 14 invólucros contendo cocaína, com massa líquida de 17,9 gramas e 3 porções de maconha (Tetra-hidrocanabinol), com massa líquida de 5,8 gramas.

A denúncia foi recebida em 16 de maio de 2016 (fls. 53/54) e se encontra instruída pelo inquérito policial. O réu foi citado (fls. 79), tendo oferecido resposta à acusação (fls. 90). Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 90), em instrução foram ouvidas as testemunhas, após o que foi o réu foi interrogado. Houve desistência, pela Defesa, em relação ao incidente para aferição de eventual dependência químico-toxicológica (fls. 140).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se ao ensejo dos memoriais (fls. 147/151), oportunidade em que o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa, por seu turno, em sede de memoriais (fls. 156/160), pugnou pela desclassificação de posse para uso de entorpecente. Subsidiariamente, postulou a fixação da pena base no mínimo legal, sem prejuízo do direito de recorrer em liberdade.

É o breve relatório.
Fundamento e decido.

2. Nada obstante os argumentos deduzidos pela ilustrada Defesa, procedem os fatos constantes da denúncia.

Com efeito, a materialidade do delito restou comprovada através do auto de prisão em flagrante (fls. 2), do boletim de ocorrência (fls. 8/9), do auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), do laudo de exame químico toxicológico (fls. 104/105) e do laudo de constatação (fls. 166/167), aliados à prova oral produzida.

A autoria, por seu turno, restou devidamente comprovada.

Edson Lopes Pacheco, policial civil, afirmou que estavam em campanha no local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Era um terreno bem grande e o réu estava debaixo de uma árvore. O depoente estava na lateral do muro, que dava visão e viu o réu provavelmente negociando algo com duas pessoas. Fizeram a abordagem e o réu estava com o entorpecente. Recorda-se que havia cocaína dentro de uma bolsa ou saco, na posse do denunciado. O entorpecente estava em um pequeno envelope. Ele disse que era o primeiro dia dele ali, que estava desempregado e precisava sustentar a família. Ele assumiu que era traficante. Não acompanhou a oitiva do réu na fase policial. Estavam em operação.

Fabio Guimarães de Queiroz, policial civil, afirmou que campaneavam o local conhecido pelo comércio de entorpecentes, conhecido como “campinho”. Percebeu que duas pessoas chegaram até o réu e, rapidamente, saíram. Deram a volta e abordaram o réu debaixo da árvore, com uma espécie de saco ou bolsa contendo o entorpecente apreendido que, salvo engano, era cocaína e maconha, fracionadas. Perguntaram a respeito da droga e o réu assumiu a sua propriedade. Reconheceu que fazia o comércio ilícito e disse que estava recentemente naquele posto, tendo sido conduzido à Delegacia.

O réu, em interrogatório, negou a imputação. Afirmou que é usuário e que o entorpecente era para uso próprio. O local é ponto de uso de entorpecentes.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

Naquela data, estava no local e havia uma porção de “farinha” com o interrogando, que estava usando, quando foi abordado. O interrogando tinha um cachimbo consigo nesse dia. É usuário de maconha, cocaína e crack. O entorpecente que eles apreenderam estava distante, no mato. É dependente químico.

Pese embora a versão deduzida ao ensejo do interrogatório judicial, no caso concreto, a traficância restou bem caracterizada, diante da diversidade e da quantidade de entorpecente, bem assim da forma pela qual acondicionado e, por fim, da dinâmica dos fatos, tal como narrada pelas testemunhas. Note-se que a denúncia narra as condutas de *trazer consigo* e *transportar*, as quais restaram evidenciadas através da prova produzida, sendo certo, de resto, que a quantidade e diversidade do entorpecente apreendido, parte do qual estava fracionado, evidencia o propósito de fornecimento ao consumo de terceiros, sendo indiferente, nesse contexto, a apreensão ou não de dinheiro em posse do denunciado. Assim, os autos se ressentem de elementos concretos capazes de conferir suporte à versão apresentada pelo denunciado, a qual se encontra, ao final, isolada nos autos.

Nada há de concreto, no mais, a infirmar o depoimento dos policiais civis. Consigne-se, neste aspecto, o seguinte julgado, emanado do Superior Tribunal de Justiça: *“Não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu sejam considerados na sentença como elemento de prova amparador da condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, tal como na hipótese, em que a expressiva quantidade de droga apreendida – 24 (vinte e quatro) invólucros com crack – revela não ser o entorpecente destinado a consumo próprio”* (HC 162131/ES – Rel. Min. Og Fernandes – 6ª Turma – J. 25/05/2010 – Dje 21/06/2010 – g.n.).

Neste contexto, evidenciadas a autoria e a materialidade do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, passo à dosimetria da pena.

Em vista do que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em *cinco anos de reclusão e quinhentos dias multa, no valor unitário mínimo legal*. Na segunda fase de fixação da pena, à míngua de circunstâncias atenuantes, e considerando a circunstância agravante da reincidência (certidão de fls. 87/88, dos autos digitais) aumento a reprimenda de um sexto, totalizando *cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias multa, no valor unitário mínimo legal*, a qual torno definitiva, à míngua de causas e aumento e diminuição.

Anoto, a propósito, que não incide a causa de diminuição capitulada no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, já que o agente ostenta a condição de reincidente, conforme certidão juntada a fls. 87/88.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

9ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160

Barra Funda - CEP: 01133-020

São Paulo - SP

Telefone: 2127-9017/ 9018 - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

3. Posto isso, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu RONALDO JANUÁRIO DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, as penas de cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso no artigo 33, *caput*, ambos da Lei nº 11.343/06.

Para o crime em questão, à vista do que estabelece o artigo 33, parágrafos 2º e 3º, c.c. artigo 59, ambos do Código Penal, o regime inicial para cumprimento da pena é o fechado, único que se revela adequado e suficiente para a repressão do delito e prevenção de reiterações, tendo em vista o *quantum* fixado a título de pena privativa de liberdade, aliado à reincidência ostentada pelo réu (certidão de fls. 87/88, dos autos digitais).

Por outro lado, revela-se incabível a substituição por pena restritiva de direitos ou a suspensão condicional da reprimenda, insuficientes à prevenção e à repressão à conduta, ou seja, em razão da reincidência em crime doloso ostentada pelo réu, assim como o *quantum* fixado, e da ausência dos pressupostos estabelecidos nos artigos 44, III e 77, II, ambos do Código Penal. Saliente-se, neste aspecto, que se cuida de delito cuja gravidade é indiscutível, já que, embora não seja revestido de violência, enseja inúmeros malefícios à sociedade, seja sob o aspecto da saúde pública, seja por propiciar a prática de outros delitos, em especial contra o patrimônio, trazendo insegurança à família e à sociedade.

Em estando o réu em liberdade pelo processo e não sobrevindo razões para a alteração dessa situação fática, faculta-se-lhe o direito ao recurso em liberdade.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 03 de outubro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA